

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 16 moharrem 1421 – 21 avril 2000

143^{ème} année

N° 32

Sommaire

Lois

Loi n° 2000-41 du 17 avril 2000 , portant approbation de la convention relative au permis "Maâtoug".....	879
Loi n° 2000-42 du 17 avril 2000 , portant approbation de la convention relative au permis "Sidi Aïch".....	879
Loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 , modifiant et complétant certains articles du code de procédure pénale et instituant le principe du double degré de juridiction en matière criminelle.....	879
Loi n° 2000-44 du 17 avril 2000 , modifiant et complétant le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972.....	880
Loi n° 2000-45 du 17 avril 2000 , autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité par conversion de la dotation accordée à cette banque sur les ressources du fonds de solidarité nationale.....	882

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination du directeur général du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.....	883
Arrêté du Premier ministre du 11 avril 2000, fixant la composition du comité technique de la recherche scientifique et de la technologie, créé par le décret n° 97-940 du 17 mai 1997, auprès du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement.....	883

Arrêté du Premier ministre du 18 avril 2000, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.....	884
Nomination des membres du conseil d'entreprise du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.....	884
Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination de directeurs.....	884
Nomination d'un directeur adjoint.....	884
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un membre représentant le ministère du commerce au conseil d'administration de la société de promotion des logements sociaux.....	884
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un coordinateur.....	885
Nomination d'un directeur.....	885
Nomination d'un sous-directeur (classe exceptionnelle).....	885
Nomination d'un sous-directeur.....	885
Nomination de chefs d'arrondissement.....	885
Nomination de chefs de service.....	885
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire.....	885
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un chef de service.....	885
Nomination de contrôleurs adjoints.....	886
Tableau parcellaire.....	886
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de directeurs.....	887
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	887
Nomination de chefs de service.....	887
Ministère des Finances	
Nomination d'un sous-directeur.....	887
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat et conseil d'administration de la société tunisienne de réassurance.....	887
Ministère du Transport	
Nomination d'un directeur.....	887
Nomination d'un sous-directeur.....	888
Nomination de chefs subdivision.....	888
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un directeur régional.....	888
Nomination d'un sous-directeur.....	888
Ministère de l'Education	
Nomination d'un chef de service.....	888
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.....	888
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.....	889

Loi n° 2000-41 du 17 avril 2000, portant approbation de la convention relative au permis "Maâtoug"(1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Sont approuvées, la convention et ses annexes jointes à la présente loi, signées à Tunis le 12 novembre 1999, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société Preussag Energie GMBH d'autre part et relatives au permis de recherche d'exploitation de substances minérales du second groupe dénommé permis "Maâtoug".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 avril 2000.

Loi n° 2000-42 du 17 avril 2000, portant approbation de la convention relative au permis "Sidi Aïch"(1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Sont approuvées, la convention et ses annexes jointes à la présente loi, signées à Tunis le 19 juillet 1999, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société "TPIC International L.L.C" d'autre part et relatives au permis de recherche d'exploitation de substances minérales du second groupe dénommé permis "Sidi Aïch".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 avril 2000.

Loi n° 2000-43 du 17 avril 2000, modifiant et complétant certains articles du code de procédure pénale et instituant le principe du double degré de juridiction en matière criminelle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions des articles 124, 126, le dernier alinéa de l'article 141, l'article 180, l'aliéna premier de l'article 205, les articles 207 et 209, le premier et le cinquième alinéa de l'article 210 et les articles 221, 222, 223 et 295 du code de procédure pénale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 124. (nouveau). – Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de tous les délits à l'exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.

Il connaît en dernier ressort en tant que juridiction d'appel des jugements des justices cantonales de son ressort.

Le tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel connaît également en premier ressort des crimes.

Article 126. (nouveau). – La cour d'appel connaît en dernier ressort sur appel, des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par le tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel.

Article 141. (dernier alinéa). – L'assistance d'un avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel, lorsqu'il statue en matière de crime, et aussi devant la cour criminelle sise au siège de la cour d'appel. Si l'accusé ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d'office.

Article 180. (nouveau). – L'opposition est suspensive d'exécution.

Lorsque la peine prononcée est la peine capitale, l'opposant est incarcéré et la peine ne peut être exécutée avant que le jugement ne soit définitif.

Article 205. (alinéa 1er). – Le tribunal de première instance statuant en matière de délit, est composé d'un président et de deux juges. En cas d'empêchement le président peut être remplacé par un juge.

Article 207. (nouveau). – Les jugements rendus en matière correctionnelle et en matière criminelle peuvent être attaqués par voie d'appel.

L'appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière correctionnelle et de ceux rendus par les tribunaux de première instance sis au siège d'une cour d'appel en matière criminelle est porté devant la cour d'appel.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 avril 2000.

L'appel des jugements rendus par les juges cantonaux est porté devant le tribunal de première instance.

Article 209. (nouveau). – Ne sont susceptibles d'appel que les jugements rendus en premier ressort par le juge cantonal ou par le tribunal de première instance en matière de compétence ou au fond de matière de délit, ainsi que les jugements rendus par le tribunal de première instance de crime.

Les autres décisions ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec les jugements rendus sur le fond.

Article 210. (les alinéas 1 et 5). – Le droit d'appel appartient :

1) au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable

5) aux procureurs généraux près les cours d'appel.

Article 221. (nouveau). – Chaque tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle statuant en matière de crime, composée :

- D'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel.

- De deux conseillers de deuxième grade.

- De deux magistrats de premier grade.

En cas d'empêchement le président peut être remplacé par un vice président et les conseillers par deux magistrats du même tribunal de première instance.

En cas de procès nécessitant de longs débats, le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation du tribunal un ou plusieurs magistrats supplémentaires. Le ou les magistrats supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des magistrats titulaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées auprès de la chambre criminelle de première instance par le procureur de la République ou son substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier du tribunal de première instance.

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle d'appel composée d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation et de quatre conseillers.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel et les conseillers par d'autres magistrats.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général près la cour d'appel ou sont substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier de la cour d'appel.

En cas de procès nécessitant de longs débats, le premier président de la cour d'appel peut décider d'adjoindre à la formation de la chambre un ou plusieurs conseillers supplémentaires. Le ou les conseillers supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des conseillers titulaires.

Article 222. (nouveau). – La chambre criminelle du tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel est saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. L'affaire dans laquelle un inculpé est détenu doit être fixée à l'audience dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la réception par la cour du dossier.

Article 223. (nouveau). – En cas de condamnation à mort, le dossier de l'affaire est transmis immédiatement au procureur général près la cour d'appel, s'il est rendu en premier degré, et au procureur général près de la cour de cassation si l'arrêt est rendu en appel.

Article 295 (nouveau). – S'il se commet une contravention ou un délit pendant la durée de l'audience, le juge cantonal, ou le président du tribunal correctionnel, ou du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d'appel correctionnelle ou criminelle dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu et les témoins et applique les peines prévues par la loi, par décision exécutoire nonobstant appel.

Si le délit, commis à l'audience de la justice cantonale, est de la compétence du tribunal correctionnel, le juge cantonal en dresse procès-verbal qu'il transmet sans délai au procureur de la République.

Si le fait commis est un crime, le juge cantonal, ou le président du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d'appel correctionnelle ou criminelle transmet sans délai les procès-verbaux du fait, l'interrogatoire du prévenu et l'audition des témoins au procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information. La cour criminelle peut, cependant, procéder au jugement séance tenante.

Art. 2. – L'intitulé du chapitre quatre du livre II du code de procédure pénale est modifié comme suit : "Du tribunal de première instance".

Art. 3. – Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à cette loi et notamment les dispositions des articles 127 et 128 du code de procédure pénale.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2000-44 du 17 avril 2000, modifiant et complétant le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10, de l'article 15, de l'alinéa 1er de l'article 22, des articles 23 et 33, du premier alinéa de l'article 35, de l'article 39, du 8ème alinéa de l'article 41, des articles 44, 45, 50, 57, 59 et 71 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 10. (dernier alinéa nouveau). – La liste des maladies professionnelles applicable aux militaires est celle en vigueur dans le secteur public.

Le barème indicatif des taux d'invalidité résultant d'accidents du travail et des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service armé actif est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de la santé publique.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 mars 2000.

Article 15. (nouveau). - Les médecins experts sont choisis parmi les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires ou les assistants hospitalo-universitaires relevant du corps des officiers de la santé militaire ou parmi les médecins civils relevant du ministère de la défense nationale en vertu d'une décision du ministre chargé de la défense nationale.

Les médecins sur-experts sont choisis parmi les professeurs hospitalo-universitaires, relevant du corps des officiers de la santé militaire en vertu d'une décision du ministre chargé de la défense nationale.

Les médecins civils inscrits au tableau de l'ordre peuvent effectuer des expertises et des sur-expertises en vertu d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de la santé publique fixant les travaux à effectuer ainsi que la rémunération y afférente.

Le malade en état d'incapacité de se déplacer peut être expertisé à domicile.

Article 22. (1er alinéa nouveau). - Le montant de la rémunération soumise à retenue pour pension de retraite, servie de base de calcul de la pension d'invalidité, ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, y compris pour les soldats appelés à accomplir le service national .

Article 23 (nouveau). - La pension d'invalidité est majoré au titre de chaque enfant à charge dans la limite de trois enfants en tenant compte de leur âge, leur niveau de scolarité, leur état de santé et leur situation sociale.

Art. 33. (nouveau). - Les bénéficiaires des dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien et du pharmacien parmi les praticiens agréés.

Article 35. (1er alinéa nouveau). - La pension définitive ou temporaire, alloué à un militaire interné pour cause d'aliénation dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement sanitaire privé, dûment autorisé, est employée à acquitter les frais d'hébergement.

Article 39. (nouveau). - Les grands invalides, dont l'invalidité les rend incapables de se mouvoir et d'effectuer les actes ordinaires de la vie ont droit, s'ils le réclament et dans la mesure des places disponibles, au séjour dans un établissement hospitalier public à titre d'hébergement.

Dans ce cas, les frais d'hébergement sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.

Toutefois, lorsque l'intéressé est marié, ce prélèvement ne sera opéré sur la pension qu'après retenue d'une somme égale au montant d'une pension de veuve au taux normal, augmentée, le cas échéant, les majorations au titre des enfants à charge, l'Etat supporte seul la partie des frais de séjour qui n'aurait pu être acquittée par suite de cette retenue.

La commission de réforme statue sur les demandes de séjour dans un établissement hospitalier public ainsi que sur la possibilité de bénéficier des majorations au titre des grands invalides.

Les grands invalides dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne bénéficient également d'une majoration de la pension d'invalidité.

Ce droit est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir ou d'effectuer les actes ordinaires de la vie, n'a pas été reconnue définitive.

Article 41. (8ème alinéa nouveau). - La demande de la pension doit être présentée dans un délai de deux ans suivant la constatation de l'infirmité ou la cessation des services militaires.

Article 44. (nouveau). - La commission de réforme comprend des représentants du ministère de la défense nationale, d'un représentant du ministère des affaires sociales et d'un représentant du ministère de la santé publique.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et de la santé publiques.

Article 45. (nouveau). - La commission de réforme a pour attributions :

1- de constater la réalité des infirmités au vu des pièces du dossier et des rapports des médecins experts.

2- d'émettre un avis sur l'imputabilité de l'infirmité au service en indiquant s'il s'agit d'une imputabilité par preuve ou par présomption et dans le cas de maladie s'il s'agit d'une maladie contractée ou non en service ou aggravée par le fait ou à l'occasion du service.

3- d'évaluer le taux d'invalidité de l'infirmité invoquée,

4- de déterminer le caractère définitif ou temporaire de la pension en fonction du degré de curabilité ou d'incurabilité de l'infirmité,

5- de déterminer l'aptitude à servir du sujet et de proposer une décision,

6- de se prononcer sur les congés de maladie de longue durée,

7- d'examiner l'imputabilité, ou la non imputabilité de la cause du décès au service militaire actif,

La commission de réforme siège auprès du centre spécial de réforme, mais elle peut, le cas échéant, se déplacer pour aller siéger dans tout autre garnison qui sera fixé par décision du ministre chargé de la défense nationale.

Article 50. (nouveau). - Lorsque l'invalidité dont a été victime un militaire par le fait ou à l'occasion du service est imputable à la faute d'un tiers, l'Etat se substitue à la victime ou ses ayants droit dans leur action judiciaire contre le tiers responsable pour le remboursement des montants supportés à titre de soins, et de réparation des dommages matériels.

La victime ou ses ayants droit peut réclamer au tiers responsable une indemnité complémentaire de la réparation assurée par l'Etat lorsque cette réparation ne couvre pas entièrement le préjudice subi.

Article 57. (nouveau). - Le paiement de la pension du conjoint survivant au titre de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans.

En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution du mariage le service de la pension du conjoint survivant est rétabli.

Article 59. (nouveau) - Chaque orphelin a droit à la pension d'orphelins, en tenant compte de son âge, son niveau de scolarité, son état de santé et sa situation sociale, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension d'invalidité.

S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire de la pension du conjoint survivant.

Article 71. (nouveau). - Les militaires de tout grade, bénéficiaires d'une pension d'invalidité résultant de blessures et autorisés à rester en activité, peuvent cumuler la solde et une pension d'invalidité. Dans ce cas, le montant de ladite pension ne peut dépasser quelque soit le grade de l'intéressé, un taux déterminé qui est fixé par décret.

Le militaire en activité ne peut cumuler la solde et une pension d'invalidité résultant de maladie. La jouissance de ladite pension est reportée à la date de cessation définitive du service militaire actif.

Art. 2. - Il est ajouté au décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, un article 3 bis et un article 22 bis ainsi qu'il suit :

Article 3. bis - Est considérée maladie professionnelle, toute manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l'origine est imputable par présomption à l'activité professionnelle de la victime.

Article 22. bis - Le cumul de la pension de retraite ou de la pension du conjoint survivant et d'une pension d'invalidité due à une maladie ne peut en aucun cas dépasser 100% de la rémunération prise en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Ce taux est porté à 150% en cas de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours d'opérations militaires.

Art.3. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 41 et des articles 46, 49, 61, 70 et 72 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité et ratifié par la loi 72-70 du 11 novembre 1972, sont abrogées.

Art. 4. - Demeurent maintenus les droits des bénéficiaires d'une pension d'invalidité à titre définitif acquis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, les droits que les bénéficiaires sont susceptibles d'acquérir après cette date sont liquidés conformément à la législation en vigueur.

Art. 5. - La présente loi entre en vigueur à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et toutes dispositions antérieures contraires sont alors abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2000-45 du 17 avril 2000, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité par conversion de la dotation accordée à cette banque sur les ressources du fonds de solidarité nationale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Le ministre des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité par conversion de la dotation de dix millions de dinars (10.000.000 D) accordée au profit de cette banque sur les ressources du fonds de solidarité nationale.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 avril 2000.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 2000-822 du 17 avril 2000.

Monsieur Nouredine Ben Farhat est nommé directeur général du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

Arrêté du Premier ministre du 11 avril 2000, fixant la composition du comité technique de la recherche scientifique et de la technologie, créé par le décret n° 97-940 du 17 mai 1997, auprès du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement.

Le Premier ministre,

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, et notamment son article 4,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-940 du 17 mai 1997, fixant la composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement, et notamment son article 7,

Arrête :

Article premier. – Le comité technique de la recherche scientifique et de la technologie, créé auprès du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie par l'article 7 du décret n° 97-940 du 17 mai 1997, susvisé, se compose ainsi qu'il suit :

- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, président
- le directeur de la recherche et du développement technologique au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie, membre
- le directeur de la prospective, de la planification et de l'évaluation au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie, membre

- un représentant du ministre de la défense nationale, membre
- un représentant du ministre de la justice, membre
- un représentant du ministre des finances, membre
- un représentant du ministre de l'industrie, membre
- un représentant du ministre du développement économique, membre
- un représentant du ministre de l'agriculture, membre
- un représentant du ministre de l'équipement et de l'habitat, membre
- un représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, membre
- un représentant du ministre des communications, membre
- un représentant du ministre de la santé publique, membre
- un représentant du ministre de l'éducation, membre
- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur, membre
- un représentant du ministre de la culture, membre
- un représentant du ministre des affaires sociales, membre
- un représentant du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, membre
- un représentant du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports, membre
- un représentant du ministre des affaires de la femme et de la famille, membre
- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique, membre.

Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Art. 2. – Le président du comité peut inviter à ses réunions toute personne dont l'avis lui paraît utile à ses travaux, et notamment les conseillers scientifiques concernés par l'ordre du jour de la réunion.

Le comité technique visé à l'article premier ci-dessus, assiste le secrétaire d'Etat dans la coordination des programmes des départements ministériels et dans la préparation des travaux du conseil supérieur à la recherche scientifique et à la technologie. A cette fin, il donne son avis, notamment, sur :

- les priorités nationales dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie,
- les programmes de recherche proposés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et les ministres concernés et leur concordance avec les priorités nationales dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique ainsi que leur pertinence scientifique,
- la complémentarité des programmes de recherche et leurs résultats attendus,
- la répartition globale des dépenses de recherche et de développement technologique entre les secteurs scientifiques et entre les institutions de recherche ainsi que le classement des priorités annuelles de financement,

- la coopération internationale bilatérale et multilatérale,
- toute question que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie ou les ministres concernés lui soumettent.

Le comité assiste le secrétaire d'Etat dans le suivi de l'avancement de l'exécution des programmes de recherche et de leur financement.

Art. 3. – Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie fixe l'ordre du jour des travaux du comité en tenant compte des propositions des ministères concernés. Il fixe, en outre, les dates des réunions. Les dossiers techniques sont transmis aux membres du comité dans un délai d'une semaine au moins avant la date de la réunion. Les procès-verbaux des travaux du comité sont transmis à tous ses membres dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion.

Art. 4. – Les services du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie assurent le secrétariat du comité.

Art. 5. – Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 18 avril 2000, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 14 mars 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 1er avril 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens,

Arrête :

Article premier. – La date du déroulement du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un (01) technicien aux archives nationales dans la spécialité en maintenance industrielle, ouvert par l'arrêté du 1er avril 2000 susvisé, est reportée au 6 juin 2000 et jours suivants au lieu du 15 mai 2000 et jours suivants.

Art. 2. – La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est reportée au 6 mai 2000.

Tunis, le 18 avril 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 18 avril 2000.

Sont nommés membres du conseil d'entreprise du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, Messieurs et Mesdames :

- Abderrahmen Ben Rhouma représentant du Premier ministre,
- Mongi Chouchène représentant du ministère de l'intérieur,
- Abderraouf Ben Rjeb représentant du ministère des affaires étrangères,
- Bouthyena Gribaâ représentante du ministère des affaires de la femme et de la famille,
- Abdelhak Magdich représentant du ministère des affaires sociales
- Lilia Galoul représentante du ministère de l'enseignement supérieur,
- Samia Mansour représentante du ministère des finances,
- Leïla Bellalouna représentante du ministère de la culture,
- Abdelhafidh Elfadlaoui représentant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,
- Kacem Elborji représentant du ministère du développement économique,
- Mohamed Belhadj représentant du ministère de l'éducation.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-753 du 4 avril 2000.

Monsieur Abderrazak Azaïez, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur de l'organisation des nations unies et des conférences internationales à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2000-754 du 4 avril 2000.

Monsieur Moncef Larbi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2000-755 du 4 avril 2000.

Monsieur Néjib Denguezli, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des relations avec l'organisation de l'unité africaine et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par arrêté des ministres des affaires sociales et du développement économique du 4 avril 2000.

Monsieur Lakhddhar Djebali est nommé membre représentant le ministère du commerce au conseil d'administration de la société de promotion des logements sociaux.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-756 du 12 avril 2000.

Monsieur Mohamed Mahjoub, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de coordinateur du pôle régional de recherche-développement agricole du centre-est relevant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Par décret n° 2000-757 du 12 avril 2000.

Monsieur Taoufik Abdelhédi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de l'exploitation des barrages et ouvrages hydrauliques à la direction générale des études et des grands travaux hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2000-758 du 12 avril 2000.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Karem Abdelhamid, ingénieur en chef, chargé des fonctions de sous-directeur de la chasse et des parcs nationaux à la direction générale des forêts relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2000-759 du 12 avril 2000.

Monsieur Ridha Masmoudi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur à l'unité centrale pour la coordination des deux projets de gestion des ressources naturelles et de développement rural intégré et de gestion des ressources naturelles.

Par décret n° 2000-760 du 12 avril 2000.

Monsieur Jalloul Bouzouiti, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-761 du 12 avril 2000.

Monsieur Salem Rehouma, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-762 du 11 avril 2000.

Monsieur Mohamed Adel Trigui, médecin vétérinaire, inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Tunis.

Par décret n° 2000-763 du 12 avril 2000.

Monsieur Mohamed Chérif, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eaux au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2000-764 du 12 avril 2000.

Monsieur Abdallah Hamdouni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2000-765 du 12 avril 2000.

Madame Leïla Cheour épouse Ellouz, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2000-766 du 12 avril 2000.

Monsieur Abdallah Abdelhak, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la mécanisation agricole à la cellule régionale de Béja à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-767 du 10 avril 2000.

Le Dr. Zili Jameleddine, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (Sce de dermatologie).

Par décret n° 2000-768 du 10 avril 2000.

Le Dr. Bergaoui Naceur, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (Sce de rhumatologie).

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-769 du 11 avril 2000.

Monsieur Slah Merghni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des expertises des fonds de commerce et indemnités d'expropriation à la direction générale des expertises au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-770 du 11 avril 2000.

Monsieur Messaoudi Taoufik est nommé contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter du 15 décembre 1999.

Par décret n° 2000-771 du 11 avril 2000.

Monsieur Sami Hammadi est nommé contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter du 15 décembre 1999.

Par décret n° 2000-772 du 11 avril 2000.

Monsieur Snoussi Mohamed Hédi est nommé contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter du 15 décembre 1999.

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines énonciations figurant au décret n° 68-81 du 23 mars 1968, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit du conseil du gouvernorat de Nabeul d'immeubles nécessaires à l'aménagement de zones touristiques, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 13 en date des 26 – 29 mars 1968.

(En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° d'ordre	N° de la parcelle	Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Nature du titre foncier	Noms des propriétaires ou présumés tels
3	2	Korba	Agrumes	Sans titre	Ahmed Abid et Sadok Abid
4	3	Korba	Agrumes	Sans titre	Boubaker Abid
5	4	Korba	Agrumes	Sans titre	Hassine Ben Alaya Abid
6	5	Korba	Agrumes	Sans titre	Héritiers Abdelkader Khedhir
7	6	Korba	Agrumes	Sans titre	Boubaker Ben Othman Djerbi
8	7	Korba	Agrumes	Sans titre	Fatma Bent Amor Guelbi

Lire :

N° d'ordre	N° Parcelles suivant plan		Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	N° titre foncier	Noms des propriétaires ou présumés tels
	Suivant décret d'expropriation	Suivant plan du titre foncier				
3	2	2	Korba	Agrumes	10909 Tunis S2	-Mahrzia Bent Emhamed Ben Med Latrach - Hassine, Taoufik, Abdessattar, Jalila, Abderraouf, Najib, les six derniers fils de Ahmed Ben Hassine Abid - Om El Khir Bent Abdelkader Abid - Abdellatif, Mohamed, Fatma, les trois derniers fils de Sadok Ben Hassine Abid.
4	3	D 912	Korba	Agrumes	12547 Tunis S2	- Habiba Bent Ali Moula - Moncef Ben Boubaker Ben Ali Abid.
5	4	2	Korba	Agrumes	12190 Tunis S2	- Manoubia Bent Alaia Tomni ou Somni - Sallouha Bent Mustafa Laga - Fatma, Mouldi, Thouraia, Zoubeir, Med Faicel, Ragda et Faouzi, les sept derniers fils de Hassine Ben Alaia Ben Hassine Abid
		D 919	Korba	Agrumes	12188 Tunis S2	- Habiba Bent Belgacem Boutrif, Najib, Nabiha, Mounira, Afifa, Faouzi,

N° d'ordre	N° Parcelles suivant plan		Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	N° titre foncier	Noms des propriétaires ou présumés tels
	Suivant décret d'expropriation	Suivant plan du titre foncier				
6	5	D 964	Korba	Puits	10976 Tunis S2	Férid, Samia et Jaber, les huit derniers fils de Abdelkader Ben Emhamed Chaâbane - Habiba Bent Belgacem Boutrif, Najib, Nabiha, Mounira, Afifa, faouzi, férid, Samia et Jaber, les huit derniers fils de Abdelkader Ben Emhamed ou Med Khidher. - Hassine Ben Alaia Ben Hassine Abid.
7	6	D 915	Korba	Agrumes	11603 Tunis S2	- Boubaker Ben Othman Ben Abderrahmen Jerbi
8	7	D 918	Korba	Agrumes	10906 Tunis S2	- Fatma Bent Amor Ben Belgacem Ben Elhaj Abdallah Galbi.
9	7	D 917	Korba	Agrumes	10895 Tunis S2	- Frej Ben Amor Ben Belgacem Galbi.
10	7	D 916	Korba	Agrumes	11936 Tunis S2	- Med Hédi Ben Amor Ben Belgacem Galbi - Najia Bent Med Barguite.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-773 du 10 avril 2000.

Monsieur Samir Marzouki, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école normale supérieure à compter du 3 février 2000.

Par décret n° 2000-774 du 10 avril 2000.

Monsieur Khelifa Maâlel, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis pour une nouvelle période à compter du 3 février 2000.

Par décret n° 2000-775 du 4 avril 2000.

Monsieur Faïçal Sdiri, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des beaux arts de Tunis.

Par décret n° 2000-776 du 4 avril 2000.

Monsieur Zouhaier Krimi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des méthodes à la sous-direction de l'organisation et des méthodes à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2000-777 du 4 avril 2000.

Monsieur Ezzeddine Hosni, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des inscriptions à la sous-direction des examens et concours d'accès aux cycles de formation universitaire à la direction des examens et concours universitaires au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2000-782 du 12 avril 2000.

Monsieur Habib Toumi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé sous-directeur des statuts à la direction générale des dépenses de fonctionnement.

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 4 avril 2000.

Monsieur Mohamed Fateh El Meherzi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de réassurance, et ce, en remplacement de Monsieur Ezzeddine Souii.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-778 du 12 avril 2000.

Monsieur Montacer Hassani, officier principal de 3ème classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de directeur de l'organisation et de l'informatique au ministère du transport.

Par décret n° 2000-779 du 4 avril 2000.

Monsieur Naoufel Tlemçani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2000-780 du 4 avril 2000.

Monsieur Mustapha Khazri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la subdivision météorologique régionale de Médenine à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2000-781 du 4 avril 2000.

Monsieur Lotfi Zriba, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la subdivision météorologique régionale de Tunis, à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-783 du 12 avril 2000.

Madame Souad Krichen, architecte en chef, est chargée des fonctions de directeur régional du littoral sud au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2000-784 du 12 avril 2000.

Monsieur Mbarek Baâlouch, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur des techniques et procédés d'aménagement du territoire à la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 2000-785 du 11 avril 2000.

Monsieur Mokdad Dridi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation culturo-sociale à la direction régionale de l'enseignement de l'Ariana.

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000.

Arrêtent :

Article premier. – Le concours interne sur dossiers visé à l'article 5 (bis) du décret susvisé n° 98-2015 du 19 octobre 1998 pour la promotion au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d'informatique est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. – Peuvent être candidats au concours susvisé :

- Les professeurs principaux assurant un enseignement et justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à treize (13) sur vingt (20).

- Les professeurs principaux assurant un enseignement et justifiant de huit (08) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à quatorze (14) sur vingt (20).

- Les professeurs principaux chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel et justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant au moins treize (13) sur vingt (20) de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative.

Art. 3. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des professeurs concernés.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation pour les candidats

qui en relèvent et au ministère de l'enseignement supérieur pour les candidats appartenant à ce ministère comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae et un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, au cas échéant, des livres scolaires et des études à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels il a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation ou le ministère de l'enseignement supérieur pour les deux dernières années précédant le concours
- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat.

Art. 6. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés, et ce, sur proposition du jury du concours.

Art. 7. – Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique au grade auquel appartient le candidat attribuée par le corps de l'inspection pédagogique pour le candidat relevant du ministère de l'éducation et par le directeur ou le doyen de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche pour le candidat relevant du ministère de l'enseignement supérieur, (coef 1)
- l'ancienneté au grade du candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté)
- la bonification d'une note maximum de dix (10) points pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après la maîtrise ou diplômes équivalents, et ce, comme suit :
 - le doctorat : dix (10) points
 - le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (05) points
 - le diplôme des études approfondies (D.E.A) : trois (03) points
 - le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (02) points.

Les mêmes diplômes scientifiques obtenus après la maîtrise ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- la bonification d'une note maximum de dix (10) points pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires visés par le ministère de l'éducation ou le ministère de l'enseignement supérieur pour les deux dernières années précédant le concours.

- la bonification de quatre (04) points pour les professeurs titulaires de la maîtrise ou de titres ou de diplômes admis en équivalence et chargés, depuis cinq ans au moins, des fonctions de directeur de lycée secondaire ou école préparatoire ou censeur de lycée secondaire ou d'un emploi fonctionnel à l'administration centrale ou régionale

du ministère de l'éducation ou du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 8. – Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à l'enseignant exerçant dans les classes.

Dans le cas où le mérite des enseignants exerçant dans les classes est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles dans les 10% du nombre total des professeurs principaux qui remplissent les conditions susvisées à condition de répartir ce taux sur les différentes disciplines enseignées. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés.

Art. 9. – La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d'informatique est arrêtée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés.

Art.10. – Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard du candidat concerné, et ce, en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la tentative de fraude et après avis du candidat.

Art. 11. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Le Ministre de l'Education

Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d'informatique

exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000.

Arrêtent :

Article premier. – Le concours interne sur dossiers visé à l'article 6 (nouveau) du décret susvisé n° 98-2015 du 19 octobre 1998 pour la promotion au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d'informatique est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. – Peuvent être candidats au concours susvisé :

- Les professeurs titulaires dans leur grade assurant un enseignement et ayant la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence et justifiant de huit (08) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt (20).

- Les professeurs titulaires dans leur grade assurant un enseignement et ayant la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence et justifiant de six (06) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à treize (13) sur vingt (20).

- Les professeurs titulaires dans leur grade chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel et ayant la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence et justifiant de huit (08) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative égale au moins à douze (12) sur vingt (20).

Art. 3. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des professeurs concernés.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation pour les candidats

qui en relèvent et au ministère de l'enseignement supérieur pour les candidats appartenant à ce ministère, comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae et un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,

- une copie, au cas échéant, des livres scolaires et des études à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels il a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation ou le ministère de l'enseignement supérieur pour les deux dernières années précédents le concours.

- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat.

Art. 6. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés, et ce, sur proposition du jury du concours.

Art. 7. – Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique au grade auquel appartient le candidat attribuée par le corps de l'inspection pédagogique pour le candidat relevant du ministère de l'éducation et par le directeur ou le doyen de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche pour le candidat relevant du ministère de l'enseignement supérieur, (coef 1)

- l'ancienneté au grade du candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté)

- la bonification d'une note maximum de dix (10) points pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après la maîtrise ou diplômes équivalents, et ce, comme suit :

- le doctorat : dix (10) points
- le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (05) points
- le diplôme des études approfondies (D.E.A) : trois (03) points
- le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (02) points.

Les mêmes diplômes scientifiques obtenus après la maîtrise ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- la bonification d'une note maximum de dix (10) points pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires visés par le ministère de l'éducation ou le ministère de l'enseignement supérieur pour les deux dernières années précédant le concours.

- la bonification de quatre (04) points pour les professeurs titulaires de la maîtrise et chargés depuis cinq (05) ans au moins des fonctions de directeur de lycée secondaire ou école préparatoire ou censeur de lycée

secondaire ou de l'un des emplois fonctionnels à l'administration centrale ou régionale du ministère de l'éducation ou du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 8. – Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à l'enseignant exerçant dans les classes.

Dans le cas où le mérite des enseignants exerçant dans les classes est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles dans les 20% du nombre total des professeurs titulaires de la maîtrise qui remplissent les conditions susvisées à condition de répartir ce taux sur les différentes disciplines enseignées.

Cette liste est soumise à l'approbation du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés.

Art. 9. – La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d'informatique est arrêtée par le ministre

qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés.

Art.10 . – Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard du candidat concerné, et ce, en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la tentative de fraude et après avis du candidat.

Art. 11. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Le Ministre de l'Education

Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T